

0031931-51.2018.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... da 1ª Vara Criminal de Diadema - por tráfico de drogas). Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria deve ser considerada a circunstância agravante da reincidência, como se verifica às fls.104/108 dos autos (autos nº 25468-85.2011.8.26.0161, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0031931-51.2018.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0031931-51.2018.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Margles Alves da Conceição

CONCLUSÃO:

Em 03 de agosto de 2022, faço os presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº 2634/2018:

Vistos.

MARGLES ALVES DA CONCEIÇÃO, qualificado às fls. 06 e 44, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 163, inciso III, do Código Penal porque no dia 25 de junho de 2018, por volta das 10hs30min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, situado na Estrada Yae Massumoto, nº 800, Cooperativa, nesta cidade e Comarca, destruiu e deteriorou coisa alheia, a saber a CPU do computador localizado no setor de vigilância do estabelecimento prisional, pertencente ao Estado de São Paulo.

Segundo o apurado, o denunciado se encontrava preso no Centro de Detenção Provisória local, matriculado na Secretaria de Administração Penitenciária sob o nº 380.285-7.

Na data fatídica, durante o procedimento de contagem nominal das pessoas encarceradas, o servidor público responsável pela zeladoria do raio quatro notou que MARGLES estava com a barba por fazer, o que atrapalha a identificação, ordenando-o que a fizesse, ao que ele negou, dizendo que não tinha barbeador.

Em razão dos fatos, o agente de segurança penitenciária Adauto Adriano de Lima solicitou a presença de MARGLES na sua sala, ocasião em que o denunciado, contrariado com os questionamentos do agente público, chutou a CPU do computador localizado no setor de vigilância do estabelecimento prisional, danificando-o. Os danos provocados pelo denunciado no equipamento foram descritos no laudo pericial de fls. 07/10.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.4/62.

A denúncia foi recebida em 06/10/2021, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 96/97).

O réu foi citado pessoalmente em 18/12/2021 (fls. 122).

Sua folha de antecedentes estadual acha-se juntada a fls. 113/121, enquanto a folha de antecedentes federal acha-se juntada a fls. 112. Certidão SGC está juntada a fls. 104/108. O laudo de exame do bem foi juntado a fls. 11/14.

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls. 127).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.128/129 em 23.04.2022, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, as duas testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas. O réu deixou de ser qualificado e interrogado, face a sua revelia, eis que não atendeu ao chamamento judicial, embora intimado. Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de procedência da ação penal com a condenação do réu nos moldes da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu alegando insuficiência probatória. Requereu, em caso de condenação, a concessão de benefícios legais.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência de fls.6/7, laudo pericial de fls.11/14 (do objeto danificado), além das provas orais colhidas.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Na fase inquisitiva o réu declarou que não chutou a CPU, mas que ao ser questionado pela autoridade no estabelecimento prisional, apenas disse que gostaria de ser transferido, pois não estava recebendo visitas (fl.59).

Em Juízo foi decretada a revelia do réu, de modo que ele não ofertou versão para os fatos.

Apesar da revelia do réu em Juízo, quando deixou de ofertar sua versão e de sua negativa na fase inquisitorial, é certo que as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação, atribuindo-lhe a autoria delitiva.

A testemunha Lucas Yuji Uemura, agente de segurança penitenciário, declarou que no dia dos fatos Adauto, que era chefe de plantão, chamou o réu por algum motivo para ser inquirido. Ao chegar na sala, após Adauto perguntar porque ele estava barbudo, o réu se descontrolou e chutou a mesa, derrubou o computador e acabou danificando a máquina. Disse que já tinha trabalhado no raio em que o réu estava, mas nunca tinha tido nenhum problema anterior com o réu. Disse que são disponibilizados aparelhos de barbear aos presos de modo que não justificava estar com a barba por fazer (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha Adauto Adriano de Lima, agente de segurança penitenciário, declarou que no dia dos fatos o réu já estava apresentando um comportamento rebelde com os funcionários e que ao ser chamado à uma sala para uma conversa, veio a questioná-lo sobre ele não ter feito a barba, momento em que o réu ficou nervoso e chutou a CPU que havia na sala, quebrando-a. Disse que comportamento rebelde já vinha se repetindo até mesmo com o diretor da unidade (gravação audiovisual no SAJ).

Sabidamente, é certo que os relatos dos agentes de segurança são válidos, pois são testemunhas como qualquer outra pessoa. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

O mesmo se aplica aos agentes de segurança ou a qualquer funcionário público que esteja no exercício de sua função.

Assim, diante do relato dos agentes da lei, não há a menor dúvida, de que o réu deteriorou o patrimônio público, quebrando a CPU do Centro de Detenção Provisória local.

Não obstante, a prova oral vem amparada no laudo pericial de fls.11/14 o qual constatou danos na CPU, a qual o réu veio a chutar no dia dos fatos narrados na denúncia.

Ressalte-se que o dolo do tipo previsto no artigo 163 do Código Penal não exige tipo específico para agir, mas tão apenas a vontade livre e consciente de perpetrar a destruição, deterioração ao local.

Acerca do assunto, já se decidiu: "Comete o crime de dano qualificado o preso que, para fugir, danifica a cela de estabelecimento prisional em que está recolhido. CP, art. 163, parágrafo único, III. O crime de dano exige, para a sua configuração, apenas o dolo genérico" (RT 731/514). "APELAÇÃO - DANO - Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. - Finalidade de causar prejuízo é inerente à própria atividade criminosa do agente, bastando o dolo genérico para a configuração do delito. - Circunstâncias judiciais desfavoráveis fazem por estabelecer a pena base acima do mínimo, presente a agravante da reincidência.

Extinção da punibilidade decretada pela prescrição da pretensão punitiva. - Recurso provido, com extinção da punibilidade" (Apelação Criminal nº 990.08.117826-5, 16ª Câmara Criminal - Rel. Des. Edison Brandão - j. 25/05/2010. DJ. 09/06/2010).

No mesmo sentido: RJTACRIM 66/67 e Apelação nº 0010321-44.2012.8.26.0400, 7ª Câmara Criminal TJSP j. 22.09.2014.

Portanto, contrariamente ao alegado pela Defesa, as provas atestam que o réu danificou o patrimônio público pertencente ao Estado de São Paulo (estabelecimento prisional subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado), cujos danos se encontram bem delineados no laudo pericial de fls.11/14, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em razão do que há de ser condenado.

Configurados os ilícitos penais conforme descritos na denúncia, passarei à dosagem de sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

Como se verifica às fls.104/108, o réu é portador de maus antecedentes, o que há de ser considerado para a exasperação de sua pena nesta etapa (autos nº 81222-93/2007, da 8ª Vara Criminal de São Paulo - por roubo; autos nº 16424-71/2013, da 1ª Vara Criminal de Diadema - por tráfico de drogas). Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria deve ser considerada a circunstância agravante da reincidência, como se verifica às fls.104/108 dos autos (autos nº 25468-85.2011.8.26.0161, da 3ª Vara Criminal de Diadema), de modo que aumento suas penas em 1/6 resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa.

Assim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivas as reprimendas acima fixadas.

O histórico revelado pela certidão de fls.104/108, deixa evidente a habitualidade delitiva do acusado, o que impossibilita a conversão da pena corporal por restritiva de direitos ou a concessão de sursis por expressa vedação legal (artigos 44 e 77 do Código Penal), tratando-se de reincidente e de portador de maus antecedentes. Como se não bastasse, o réu cometeu este delito contra o patrimônio público quando já se encontrava preso em cumprimento de pena e, mesmo assim, a terapêutica penal não se mostrou socialmente adequada para prevenir e reprimir a conduta por ele perpetrada, não sendo suficiente a dissuadi-lo da prática de delitos. Diante da personalidade totalmente desvirtuada do réu, a contumácia na prática de graves condutas criminosas ao longo dos anos, sendo reincidente e portador de maus antecedentes nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, somente o regime semiaberto se afigura adequado para reprovar suficientemente sua conduta. Decerto, a concessão de regime mais brando tornará evidente o fracasso da reprimenda, que merece ser mais severa no caso

concreto, atendendo-se, pois, ao princípio da individualização da pena. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar MARGLES ALVES DA CONCEIÇÃO, RG nº 41.406.560, pela prática do crime definido no artigo 163, § único, inciso III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, em regime semiaberto. Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados por falta de parâmetros. Concedo ao réu, apesar da reincidência e maus antecedentes e revelia, o direito de recorrer em liberdade, eis que assim permaneceu durante o curso do processo. Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão contra o réu. Após o cumprimento, expeça-se carta de guia para início da execução. Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 03 de agosto de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA